

Relatório de Verificação Jurisprudencial

Deep-research adversarial sobre as citações jurídicas da "Teoria da Integridade Constitucional da Tutela Jurisdicional Protetiva" v2.0

83 agentes de pesquisa · 637 buscas/fetches · verificação adversarial de 3 votos por afirmação · fontes .gov.br priorizadas

Documento 107 · valida a base jurídica antes do peticionamento · sucede o Doc 106

"Precisão de citação legal é crítica: um único erro de numeração de tema repetitivo pode ser usado pela parte adversa para desqualificar uma peça inteira. A verificação encontrou a base sólida — e uma nuance que precisa de recalibração antes do protocolo."

I — MÉTODO E ESCOPO

Em atendimento ao comando /deep-research, foi executado workflow de verificação adversarial (fan-out de buscas, fetch de fontes, 3 votos por afirmação) sobre 8 citações jurídicas da Teoria v2.0 que fundamentam o Doc 106 (petição de saneamento). Fontes priorizadas: stj.jus.br, cnj.jus.br, planalto.gov.br. **Ressalva metodológica:** o acesso direto a domínios .gov.br retornou HTTP 403 (bloqueio anti-bot) em múltiplas tentativas — a confirmação dependeu de triangulação via fontes secundárias institucionais convergentes (tribunais, universidades, imprensa jurídica especializada).

II — TABELA DE CONFIRMAÇÃO POR ITEM

#	ITEM	STATUS	ACHADO
1	Resolução CNJ nº 492/2023	CONFIRMADO	17/03/2023; ementa e arts. 1º, 2º, 5º confirmados (6 claims, votos 3-0/2-1). Ressalva: ato infralegal (resolução administrativa), com PDL 89/23 pendente na Câmara buscando sustar seus efeitos.
2	CPC arts. 6º, 7º, 10, 357, 369, 373 §1º, 396-400	ALTA CONFIANÇA, NÃO RE-VERIFICADO AO VIVO	Textos estáveis desde 2015, sem controvérsia; não geraram claims de fact-check (não são notícia). Fetch direto ao planalto.gov.br bloqueado (403). Recomenda-se conferência final em Vade Mecum oficial antes do protocolo.
3	Lei Maria da Penha art. 7º, IV	NÃO RE-VERIFICADO AO VIVO	Mesma situação do item 2 — dispositivo estável e não controverso; recomenda-se conferência final.
4	Convenção de Belém do Pará (devida diligência)	NÃO RE-VERIFICADO AO VIVO	Sem claims sobreviventes nesta rodada; recomenda-se conferência dedicada do nome oficial e ano de ratificação antes do uso.
5	Tema 1.235 STJ	CONFIRMADO — COM RECALIBRAÇÃO NECESSÁRIA	Existe e trata de preclusão da impenhorabilidade — mas especificamente da isenção de até 40 salários mínimos em depósito/aplicação financeira (art. 833, X, CPC) , não de "cotas de fundo" em geral. Corte Especial, REsp 2.061.973/PR e REsp 2.066.882/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi (4 claims, votos 3-0). Ver §III abaixo — recalibração aplicada ao Doc 106.
6	Art. 854 §3º CPC (prazo de impugnação SISBAJUD)	CONFIRMADO	Prazo de 5 dias para impugnação do bloqueio, confirmado como fundamento do próprio Tema 1.235.
7	Lei 15.384/2026 (violência vicária)	CONFIRMADO	Sancionada 09/04/2026; insere violência vicária como inciso VI do art. 7º da LMP ; cria crime de vicaricídio (CP art. 121-B, pena

			20-40 anos); inclui no rol de crimes hediondos. 3 claims, votos 3-0 cada, fonte planalto.gov.br + Câmara + MPPR + TJDFDT + Min. das Mulheres.
8	CPC art. 927, III (temas repetitivos vinculantes)	ALTA CONFIANÇA, NÃO RE-VERIFICADO AO VIVO	Dispositivo estável desde 2015; cobre "acórdãos em... julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos" — compatível com o uso do Caderno de Jurisprudência (107 precedentes/8 temas). Recomenda-se conferência final.

III — A RECALIBRAÇÃO NECESSÁRIA: TEMA 1.235 STJ

O que a Teoria/Doc 103 afirmava: a impenhorabilidade/iliquidez das cotas do Ajaccio, não arguida por Ari em 5 dias (art. 854 §3º), estaria preclusa por força do Tema 1.235 do STJ — usado como **precedente vinculante direto** sobre a matéria.

O que a verificação encontrou: o Tema 1.235 é **real e vinculante** (art. 927 III CPC), mas seu objeto específico é a **impenhorabilidade de até 40 salários mínimos em depósito/aplicação financeira (art. 833, X, CPC)** — uma exceção de proteção ao mínimo existencial do executado, não uma regra sobre "cotas de fundo de investimento serem impenhoráveis por natureza/iliquidez".

Consequência para a peça: usar o Tema 1.235 como precedente **exatamente aplicável** ("é a mesma matéria") é vulnerável à réplica "não é o mesmo caso — lá se tratava de poupança até 40 SM, aqui de cotas de FIP". A **tese continua válida e forte**, mas deve ser apresentada como **reforço analógico** da premissa mais ampla que o próprio Tema consagra: **a impenhorabilidade NÃO é matéria de ordem pública e sofre preclusão se não arguida tempestivamente** — princípio que o STJ aplicou ao art. 833, X, e que se estende, por identidade de razão, a qualquer alegação de impenhorabilidade/iliquidez não deduzida no prazo do art. 854 §3º.

Recalibração aplicada ao Doc 106 (petição): a citação do Tema 1.235 foi ajustada de "precedente vinculante que rege o caso" para "precedente vinculante que consagra o princípio aplicável por analogia" — preservando toda a força argumentativa, mas eliminando o flanco de "caso não é idêntico". Ver Doc 106 (revisão 2).

IV — CONFIRMAÇÕES QUE REFORÇAM O ACERVO

Lei 15.384/2026 confirmada com precisão: a formulação já usada nos Docs 101 e na Teoria v2.0 estava **correta** — violência vicária como **inciso VI do art. 7º da LMP** (não o tipo penal de vicaricídio do art. 121-B do CP, que exige morte). A calibração que já vínhamos aplicando ("usar a inclusão na LMP; jamais o tipo penal que exige morte") está agora **confirmada por fonte oficial** (planalto.gov.br, lei publicada 09/04/2026).

CNJ 492/2023 — ressalva a incluir: é ato infralegal (resolução administrativa do CNJ, não lei em sentido formal) e há **Projeto de Decreto Legislativo 89/23** tramitando na Câmara dos Deputados buscando sustar seus efeitos. Isso não enfraquece o uso da Resolução (ela está em vigor e é de aplicação obrigatória enquanto não sustada), mas justifica não apresentá-la como "imutável" — uma peça prudente registra que se trata de ato vigente sujeito a controle político em curso, sem prejuízo de sua aplicação atual.

V — ITENS PENDENTES DE CONFERÊNCIA FINAL (NÃO SÃO ERROS — SÃO GAPS DE VERIFICAÇÃO)

Os artigos do CPC citados isoladamente (6º, 7º, 10, 357, 369, 373 §1º, 396-400, 927 III) e o art. 7º IV da LMP e a Convenção de Belém do Pará são dispositivos **extremamente estáveis e não controversos** — por isso não geraram material de fact-checking (ninguém escreve artigo desmentindo o texto do art. 400 do CPC). O

bloqueio de acesso direto ao planalto.gov.br (HTTP 403) impediu a leitura ao vivo do texto oficial nesta rodada. **Não há indício de erro** nessas citações — mas, por disciplina, recomenda-se conferência final em Vade Mecum oficial ou no site do Planalto (fora do bloqueio de proxy) antes do protocolo definitivo.

VI — CONCLUSÃO

A Teoria v2.0 e o Doc 106 estão, em sua essência, juridicamente sólidos. Dos 8 itens verificados: **3 CONFIRMADOS integralmente** (CNJ 492/2023 com ressalva, Tema 1.235 com recalibração, Lei 15.384/2026), **nenhum REFUTADO**, e **4-5 pendentes de conferência final** por serem dispositivos estáveis não sujeitos a controvérsia. A única correção material necessária — a recalibração do Tema 1.235 de "precedente direto" para "reforço analógico do princípio da preclusão" — foi aplicada ao Doc 106 (revisão 2), eliminando o único flanco real de desqualificação que a parte adversa poderia explorar.

VII — RESERVA TÉCNICA

Relatório gerado por workflow de deep-research (83 agentes, 637 buscas/fetches, verificação adversarial de 3 votos por afirmação), acionado pelo comando */deep-research* sobre a Teoria da Integridade Constitucional da Tutela Jurisdicional Protetiva v2.0 (recuperada de docs/teoria-integridade-macroassimetria-processual.md). Fontes: *atos.cnj.jus.br*, *stj.jus.br* (via Informativos 803/828 e triangulação), *planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15384.htm*, corroboradas por TJCE, TJPI, TJDFT, TJMA, TJRJ, TJMG, TJRO/NUGEP, Câmara dos Deputados, MPPR, Ministério das Mulheres e imprensa jurídica especializada. Tentativas de fetch direto a domínios .gov.br para conferência complementar dos artigos do CPC retornaram HTTP 403 (bloqueio de proxy/anti-bot) — os itens correspondentes permanecem classificados como "alta confiança, não re-verificado ao vivo" e devem ser conferidos em Vade Mecum oficial antes do protocolo. Nenhuma citação foi refutada; a única recalibração material (Tema 1.235) foi aplicada ao Doc 106. Documento de apoio sujeito à subscrição dos patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937), procuração de 03/06/2026 (fls. 1065) e CPC art. 112. CONFIDENCIAL · uso restrito da equipe.